

1501268-45.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501268-45.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501268-45.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2144943/2021 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2669/21/919 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

ROMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia no dia 28 de maio de 2021, durante o repouso noturno, ou seja, durante a madrugada (por volta das 1h50min), na Rua Terezinha Chiarelo, nº 145, Parque Ribeirão Preto, nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, ROMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS, mediante escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) motociclo Yamaha/Factor YBR125K, cor roxa, ano 2012, placa FFD-9364/RP,

avaliado em R\$ 4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), conforme auto de avaliação acostado aos autos (p. 78/79) pertencente à vítima L.F.Z. A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2021 (p. 89), o acusado foi citado e respondeu à acusação.

Durante a instrução, foram realizados a colheita das declarações da vítima, a inquirição da testemunha Jhonata Januário Farias e o interrogatório do acusado. Foi deferida a realização do exame de dependência químico toxicológico formulado pela defesa (p. 108), todavia, em razão da demora na realização da perícia a defesa desistiu do pleito (p. 159).

Em alegações finais, o Ministério Público solicitou a correção de erro material constante na denúncia, para constar que o delito ocorreu às 1h:50min, durante repouso noturno e informou estar pendente o exame de dependência químico toxicológico, aguardando-se a elaboração em caso de insistência da defesa. Na sequência manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa alegou que a prova da escalada não foi corretamente demonstrada, pois não houve arrombamento do portão. E o laudo não é claro na descrição da escalada. Pleiteou desclassificação para a conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, reconhecimento da confissão e a fixação regime aberto para início do cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/11), boletim de ocorrência (p. 6/8), auto de exibição e apreensão, auto de avaliação (p. 9), laudo pericial (p. 130/133), bem como pela prova oral coligida. Indagada pela acusação a vítima L.F. Z. informou que a motocicleta marca Yamaha foi subtraída do interior do imóvel onde reside, relatou que deixou o veículo estacionado em um corredor da casa. Disse que estava dormindo durante o furto, foi informado posteriormente por policiais militares, após estes contatarem seus genitores, pois, o endereço de cadastro do veículo é o dos seus pais. Disse que não lembra se o portão que dá acesso ao corredor estava trancado com cadeado. Não sabe informar como foi o acesso do acusado ao local. Caso o portão estivesse trancado a única maneira de entrava seria pulando o muro.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Indagado pela acusação o policial militar Jhonata Januário Farias, informou que estava em patrulhamento pela Avenida Caramuru, altura do número 1175, quando ele e seu parceiro avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta, como ele não usava capacete isto motivou o início da abordagem. Relatou que após um breve acompanhamento pela rua João Rossit o acusado ingressou em uma rua sem saída e na sequência foi abordado. O acusado informou que o veículo seria de um tio.

Em seguida os policiais consultaram o cadastro do veículo e obtiveram o endereço do proprietário, ato contínuo os policiais foram ao local e a vítima informou que a motocicleta estava estacionada na garagem se sua residência e havia sido subtraída. Após o contato com o proprietário da motocicleta o acusado admitiu a subtração e disse que a trocava o veículo por drogas. Disse aos policiais que para entrar no local pulou o muro e que a chave da motocicleta estava no contato.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorреitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Em juízo, indagado pela acusação o acusado confessou que efetuou a subtração da motocicleta pertencente à vítima, entrou no imóvel após escalada do muro, disse que a chave da motocicleta estava no contato e abriu o portão acionando o trinco.

Indagado pela defesa informou que entrou no local subindo o muro de uma casa vizinha para ter acesso ao local onde estava a moto.

Verifica-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações da vítima, assim como do depoimento do policial militar, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Ademais o acusado foi encontrado na posse da res furtiva, não havendo dos autos elementos aptos a descaracterizar a conduta típica. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Em consonância com o relato da testemunha e a confissão do acusado, o exame pericial do local (p. 130/133) conclui pela possibilidade de se inferir que o acesso ao imóvel se deu mediante escalada do muro, conforme o conhecimento técnico e experiência dos peritos, corroborado pela fotografia da fachada do imóvel (p. 132). Nesse quadro, como ensina a doutrina, há escalada quando o agente exerce esforço incomum para transpor algum obstáculo, denotando maior periculosidade e intensidade de dolo, exatamente como ocorreu no caso em análise. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA (...) A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma

dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo. (HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Ementa: CRIMINAL. RESP. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE 1,80 M. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. II - A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir. III - Viola o princípio da legalidade a aplicação da majorante do crime de roubo, resultante do concurso de pessoas, ao crime de furto qualificado pela mesma circunstância. IV - Tendo o Tribunal a quo, apesar de reconhecer a presença da circunstância qualificadora do crime de furto, recorrido aos princípios da proporcionalidade e da isonomia para aplicar dispositivo legal estranho ao fato, assume papel reservado pela Constituição Federal ao parlamento. V - Como não existe paralelismo entre os incisos I, II e III do § 4º do art. 155 do Código Penal com os demais incisos do § 2º do art. 157 do Estatuto Repressivo, a fórmula aplicada resultaria numa reprimenda diferenciada para indivíduos que cometem furto qualificado naquelas circunstâncias, o que é inconcebível. VI. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator (STJ - RECURSO ESPECIAL Resp 680743 RS 2004/0122763-8 - Data de publicação: 09/02/2005).

Neste cenário, caracterizada prática do furto mediante escalada não é possível reconhecer o pedido formulado pela defesa de desclassificação para a conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ainda, tendo o fato ocorrido durante a madrugada, como ficou demonstrado durante a instrução deste feito, deve haver incidência da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, CP), que, conforme a jurisprudência pacificada do STJ, é perfeitamente cabível ao furto qualificado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 577123 / SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, para reconhecimento desta majorante, prescinde que o crime tenha sido praticado em residência, no momento em que a vítima esteja, de fato, repousando. Basta, para tanto, que o agente pratique o delito no período, normalmente, destinado ao repouso noturno, isto é, no horário cujas circunstâncias oportunizam a ação delitiva, tal como ocorreu no caso em análise.

"Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). (...) (STJ, AgRg nos EDcl no Resp 1849490 / MS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/09/2020, DJe: 22/09/2020). (grifos nossos).

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão do valor o objeto subtraído, mau antecedente, furto em residência, com invasão de domicílio, bem jurídico protegido de maneira autônoma

pelo direito penal (artigo 150 do CP) e que goza de especial proteção constitucional (artigo 5º, inciso XI, da CF) e em virtude da presença de mais de uma qualificadora (escalada e repouso noturno), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme certidão juntada às páginas 38/39, e agravo a pena em 1/6, contudo realizo a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência específica do réu (p. 38/39) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §2º e §3º do Código Penal.

Ausente um dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, dado a reincidência específica do réu (p. 38/39), não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para CONDENAR ROMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I, CPP, já que se trata de agente que ostenta reincidência específica no delito de furto. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP)

Ainda, conforme dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, os registros de ocorrências policiais no município de Ribeirão Preto/SP, no ano de 2020, ultrapassam os elevados números de 2.780 roubos e 5.000 furtos. Dessa forma, a sociedade ribeirão-pretana se encontra atemorizada diante de sua fragilidade perante essa situação, o que exige maior repressão a essa espécie de delito.

Verifico que o réu respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado desde o dia 28 de maio de 2021 (p. 19). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Expeça-se ofício de recomendação.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que houve a recuperação da res furtiva e não há comprovação de danos causados.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de janeiro de 2022.

Guacy Sibille Leite

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA